

АО «Kaspi Bank»
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 214, кв. 61

От:
Динара Сейтжанова
ИИН: 950706400222
Телефон: +7 701 555 18 19
Адрес: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 214, кв. 61

ПРЕТЕНЗИЯ

о нарушении прав потребителя и неправомерных действиях банка

Факты:

Согласно договору потребительского кредита № KB-24-998177 от 18 июня 2024 года, мной был оформлен кредит на сумму 3 800 000 тенге с ежемесячным платежом 186 000 тенге. В связи с ухудшением финансового положения в 2025 года возникла просрочка платежей. После этого сотрудники банка и коллекторы неоднократно звонили мне и моим родственникам, не являющимся заемщиками. Мне направлялись сообщения, оказывалось психологическое давление. Банк отказался предоставить прозрачный расчет задолженности, включая начисленные штрафов и пени, а также вводил в заблуждение относительно последствий неуплаты. Сотрудники банка разговаривали грубо, отказывались принимать письменное заявление о реструктуризации и не предоставляли официальный письменный ответ. Кроме того, банк угрожал передать дело «куда нужно», создавать проблемы и также связывался с моими коллегами и знакомыми.

Нарушение:

Действия банка и связанных с ним лиц нарушают мои права потребителя, банковскую этику, нормы о защите персональных данных, а также порядок взыскания задолженности. Непредоставление расчетов, отказ в рассмотрении заявления о реструктуризации, незаконные звонки и давление, а также распространение сведений третьим лицам являются недопустимыми и противоречат законодательству Республики Казахстан.

Правовые основания:

- Согласно ст. 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан — защита гражданских прав, включая право на получение полной и достоверной информации, пресечение действий, нарушающих права.
- Согласно ст. 282 Гражданского кодекса Республики Казахстан — обязательства по уплате денег, право потребовать исполнения обязательств, а также порядок погашения задолженности.
- Согласно Закону Республики Казахстан «О защите персональных данных» — запрет на незаконное распространение персональных данных третьим лицам без согласия субъекта данных.
- Согласно нормам банковского законодательства — соблюдение этики и правил взыскания задолженности, отсутствие психологического давления и угрозы.
- Согласно ст. 353 Гражданского кодекса Республики Казахстан — право на взыскание неустойки и возмещение убытков при неправомерном использовании чужих денег, что требует прозрачности расчетов.

Требования:

1. Прекратить незаконные звонки и психологическое давление на меня и моих родственников.
2. Прекратить любые контакты с третьими лицами, не являющимися заемщиками, включая родственников, знакомых и коллег.
3. Предоставить полный и прозрачный расчет задолженности по кредиту, включая основания начисления штрафов и комиссий.
4. Рассмотреть и дать официальный письменный ответ на мое заявление о реструктуризации кредита.
5. Провести внутреннюю проверку действий сотрудников банка и коллекторов, связанных с моим кредитом.
6. Предупредить банк о подаче жалобы в уполномоченные органы и возможном обращении в суд в случае неисполнения требований.

Срок ответа: 15 календарных дней с момента получения настоящей претензии.

Приложения:

- Скриншоты звонков
- Аудиозаписи разговоров
- Переписка с банком и коллекторами
- Копия договора потребительского кредита № KB-24-998177
- Заявление о реструктуризации
- Расчёты и выписки по кредиту

Дата: «___» _____ 2026 года

Подпись: _____

Динара Сейтжанова

Настоящая претензия направлена с целью защиты моих законных прав и интересов, а также восстановления в отношениях с АО «Kaspi Bank». В случае невыполнения изложенных требований оставляю за собой право обратиться в компетентные государственные органы, включая Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, а также в судебные инстанции для защиты своих прав в полном объеме.

Прошу рассмотреть данную претензию в установленный срок и уведомить меня о принятых мерах и результате рассмотрения в письменной форме по указанному адресу или по электронной почте.

Дата: «___» _____ 2026 года

Подпись: _____